

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 6 rabiaa I 1442 – 23 octobre 2020

163^{ème} année

N° 106

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

Acceptation de démission d'un conseiller principal auprès du Président de la République..... 2404

Présidence du Gouvernement

Nomination d'un chargé de mission..... 2404

Arrêté du Chef du Gouvernement du 20 octobre 2020, portant organisation d'un cycle de formation au profit des cadres administratifs à l'institut de leadership administratif à l'école nationale d'administration pour l'année 2020..... 2404

Ministère de la justice

Nomination de sous-directeurs 2405

Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger

Nomination d'un directeur 2405

Nomination d'un chef de division 2405

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 20 octobre 2020, portant ouverture d'un concours pour l'admission à l'école nationale de la protection civile pour le recrutement de sergents au sein du corps de la protection civile..... 2405

Acceptation de la démission d'un délégué	2406
Cessation de fonction d'un premier délégué	2406
Cessation de fonction d'un délégué.....	2406
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'Investissement	
Décret gouvernemental n° 2020-789 du 21 octobre 2020 , portant création du ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement.....	2406
Ministère des Technologies de la Communication	
Nomination de directeurs généraux.....	2407
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Infrastructure	
Tableau d'emplois fonctionnels	2408
Nomination de chefs de services	2409
Nomination d'un administrateur général	2410
Cessation de fonctions d'un sous-directeur	2410
Cessation de fonctions d'un chef de service	2410
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines	
Nomination d'un chef de service.....	2410
Ministère du Commerce et du Développement des Exportations	
Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 20 octobre 2020, fixant les marges brutes de détail applicables à la vente des fruits et légumes	2410
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime	
Arrêté de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 12 octobre 2020, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée	2411
Nomination d'un directeur	2416
Nomination d'un chef de service.....	2416
Ministère de la Santé	
Décret gouvernemental n° 2020-792 du 20 octobre 2020 , réorganisant les attributions de l'instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé, son organisation administrative, scientifique et financière ainsi que les modalités des son fonctionnement	2416
Nomination de directeurs	2424
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	2424
Nomination d'un sous-directeur	2425
Nomination de chefs de services	2425
Nomination de chefs de services hospitaliers.....	2425
Cessation de fonction d'un chef de service hospitalier.....	2425
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un sous-directeur	2426
Nomination d'inspecteurs en chef.....	2426
Ministère de l'Education	
Nomination d'un sous-directeur	2426
Ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes Agées	
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 12 octobre 2020, portant approbation de la mise à jour du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques de l'administration centrale au ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées.....	2426

Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement

Nomination d'un architecte général	2427
Nomination d'administrateurs en chef	2427
Nomination d'analystes en chef	2428
Nomination d'ingénieurs en chef	2428
Nomination de gestionnaires en chef de documents et d'archives	2429

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2020-113 du 22 octobre 2020.

Est acceptée la démission de Madame Rachida Naifar, conseiller principal auprès du Président de la République chargée des affaires de l'information et de la communication, à compter du 22 octobre 2020.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-788 du 21 octobre 2020.

Monsieur Nabil Ben Hadid, administrateur principal au groupe Chimique Tunisien est nommé chargé de mission au cabinet du Chef du Gouvernement à compter du 8 septembre 2020.

Arrêté du Chef du Gouvernement du 20 octobre 2020, portant organisation d'un cycle de formation au profit des cadres administratifs à l'institut de leadership administratif à l'école nationale d'administration pour l'année 2020.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février 2018 et notamment ses articles 14 (nouveau) et 16 (nouveau),

Vu le décret gouvernemental n° 2018-697 du 3 août 2018, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants, des travaux exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et des chercheurs contractuels à l'école nationale d'administration.

Arrête:

Article premier - Est organisé à l'institut de leadership administratif un cycle de formation au titre de l'année 2020, visant l'amélioration des compétences des cadres administratifs dans le domaine du management public.

Art. 2 - Le cycle de formation comprend notamment des conférences, des séminaires et des ateliers de travail.

Art. 3 - Le cycle de formation est organisé du 30 octobre 2020 jusqu'au 29 décembre 2020.

Art. 4 - Les activités programmées dans le cadre du cycle de formation susvisé sont organisées au profit des cadres administratifs qui occupent la fonction de directeur d'administration centrale ou une fonction équivalente.

Les ministères et les structures concernés désignent deux candidats (une femme et un homme obligatoirement). La commission du tri des candidatures créée à cet effet arrête la liste définitive des participants au cycle de formation sur la base du principe de parité en respectant les critères de sélection qu'elle s'est fixée.

Le cycle de formation est sanctionné, le cas échéant, par l'obtention d'une attestation de participation.

Art. 5 - Le programme du cycle de formation ainsi que les modalités pratiques d'organisation, de suivi et d'évaluation sont fixés par décision du directeur de l'école nationale d'administration en coordination avec les services concernés de la Présidence du gouvernement.

Art. 6 - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2020.

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de la justice du 23 octobre 2020.

Madame Amal Mbarek, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur des services communs, à la direction régionale du ministère de la justice à Monastir.

Par arrêté du ministre de la justice du 23 octobre 2020.

Madame Wafa Miloudi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur à l'unité de gestion par objectifs au ministère de la justice pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L'ETRANGER****Par arrêté du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger du 13 octobre 2020.**

Monsieur Abdelkrim Hermi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'inspecteur directeur d'administration centrale à la direction générale d'inspection et d'évaluation au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger du 13 octobre 2020.

Monsieur Omar Amine AbdAllah, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des relations avec les pays du centre de l'Europe à la direction générale pour l'Europe, l'Union Européenne et la Méditerranée au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 20 octobre 2020, portant ouverture d'un concours pour l'admission à l'école nationale de la protection civile pour le recrutement de sergents au sein du corps de la protection civile.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 82 -70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011 et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006, définissant les cycles de formation des agents du sûreté intérieur relevant du ministère de l'intérieur et du développement local, notamment l'article 4,

Vu le décret n° 2011-180 du 30 juillet 2011, portant organisation de l'école nationale de la protection civile de Tunis et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2010, fixant les modalités d'organisation du concours pour l'admission à l'école nationale de la garde nationale et de la protection civile pour le recrutement de sergents au sein du corps de la protection civile et notamment son article 2.

Arrête:

Article premier - Est ouvert à l'office national de la protection civile, un concours externe sur épreuves pour l'admission, à l'école nationale de la protection civile pour le recrutement de sergents au sein du corps de la protection civile pour l'année scolaire 2020/2021.

Art. 2 - Les demandes de candidature doivent être adressées par courrier recommandé au siège de l'office national de la protection civile avenue de la bourse, les berges du lac II - 1053 Tunis.

Art. 3 - Le concours est ouvert seulement pour les candidats disposant d'une attestation d'un niveau de formation scolaire de la 4^{ème} année de l'enseignement secondaire. La priorité d'admission sera donnée aux candidats justifiant d'un diplôme homologué dans l'une des spécialités suivantes :

- mécanique et électricité des voitures légères,

- mécanique des camions lourds,
- chauffeur routier ayant un permis de conduire de catégorie "C" ou "D".

Art. 4 - Les épreuves préliminaires auront lieu le 21 mars 2021 et les jours suivants aux centres régionaux de recrutement.

Art. 5 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois cent soixante dix (370) postes.

Art. 6 - La clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 novembre 2020 inclus.

Art. 7 - Le directeur général de l'office national de la protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2020.

Le ministre de l'intérieur

Taoufik Charfeddine

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2020.

La démission de Monsieur Abd Errazzak Krimi des fonctions de délégué à la délégation de Feriana gouvernorat de Kasserine est acceptée à compter du 24 août 2020.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Rafik Ghorbal chargé des fonctions de premier délégué aux services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 27 août 2020.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Sami Meddeb chargé des fonctions de délégué à la délégation la Soukra gouvernorat de l'Ariana à compter du 29 septembre 2020.

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'APPUI A L'INVESTISSEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-789 du 21 octobre 2020, portant création du ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution et notamment son article 92,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n°76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n°93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, tel que modifié par le décret n° 2013-2398 du 29 novembre 2013 et le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère de développement et de la coopération internationale,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret gouvernemental n°2020-163 du 13 avril 2020,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014, portant création des unités d'encadrement des investisseurs,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n°2019-938 du 16 octobre 2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Et après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créé le ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement et y sont fusionnés les ex ministères du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et des finances. Toutes les structures centrales et régionales y relevant sont rattachées au ministère créé.

Art. 2 - Sont transférées les attributions de l'ex-ministère du développement de l'investissement et de la coopération internationale prévues par le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992 et le décret n° 96-270 du 14 février 1996 susvisés, et les attributions de l'ex-ministère des finances prévues par le décret n° 1975-316 du 30 mai 1975 susvisé y compris la tutelle sur les établissements et les entreprises relevant desdits ministères au ministère créé en vertu du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Jusqu'à la publication du décret gouvernemental portant organisation du ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, sont gardées toutes les structures citées par le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances susvisés.

Art. 4 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 octobre 2020.

Le Chef du Gouvernement

Pour Contresign

Hichem Mechichi

*Le ministre de l'économie,
des finances et de l'appui à
l'investissement*

Ali Kooli

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Par décret gouvernemental n° 2020-790 du 20 octobre 2020.

Monsieur Mohamed Ben Salah, inspecteur général des communications, est chargé des fonctions de directeur général à la cellule de gouvernance au ministère des technologies de la communication.

Par décret gouvernemental n° 2020-791 du 20 octobre 2020.

Madame Mbarka Missaoui épouse Guesmi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions d'inspectrice directrice générale des technologies de l'information et de la communication au ministère des technologies de la communication.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du 6 octobre 2020.

Les cadres relevant des directions régionales du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure dont les noms suivent sont chargés des emplois fonctionnels indiqués dans le tableau suivant et ce à compter du 31 août 2020 :

N° d'ordre	Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel
1	Slim Ben Romdhane	Ingénieur principal	Chef de service de la circulation à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Tunis
2	Lamia Jamel	Ingénieur en chef	Sous-directeur des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de l'Ariana
3	Mahdi Ouni	Ingénieur en chef	Sous-directeur des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Ben Arous
4	Mohamed Imed Bousnina	Ingénieur principal	Chef de service des études et des travaux neufs à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Ben Arous
5	Mabrouka Haddad	Architecte principal	Chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Ben Arous
6	Mohamed Hédi Attaoui	Ingénieur en chef	Sous-directeur des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Manouba
7	Khaled Sahbani	Ingénieur en chef	Chef de service de l'entretien et de l'exploitation des routes à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Manouba
8	Akram Aouissaoui	Ingénieur principal	Chef de service des études et des travaux neufs à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Manouba
9	Ines Ben Nticha	Ingénieur en chef	Sous-directeur des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Bizerte
10	Moez Gannouni	Ingénieur principal	Sous-directeur du pont mobile à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Bizerte
11	Badii Boujemaa	Technicien en chef	Chef de service de l'entretien à la sous-direction du pont mobile relevant de la direction régionale de l'équipement de l'habitat et de l'infrastructure de Bizerte
12	Loubaba Boudhina	Ingénieur principal	Chef de service des études et des travaux neufs à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Bizerte
13	Ali Gadhgadhi	Ingénieur principal	Chef de service des pistes rurales à la direction régionale de l'équipement de l'habitat et de l'infrastructure de Jendouba
14	Dalila Zouaoui	Administrateur conseiller	Chef de service des affaires foncières et des archives à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Jendouba
15	Houyem Faten Afef Aouadi	Ingénieur principal	Chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Zaghouan
16	Sabrina Moussi	Ingénieur principal	Chef de service des pistes rurales à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Béja
17	Habib Saïdi	Ingénieur principal	Chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du Kef
18	Houda Saïdi	Ingénieur principal	Chef de service des pistes rurales à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du Kef

N° d'ordre	Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel
19	Ramzi Beji	Ingénieur en chef	Directeur de la coordination des services techniques à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Siliana
20	Fahmi Mezrigui	Ingénieur principal	Chef de service des études et des travaux neufs à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Siliana
21	Houssem Ghadhab	Ingénieur principal	Chef de service de l'entretien et de l'exploitation des routes à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Kairouan
22	Abdellatif Ouni	Ingénieur principal	Chef de service de l'entretien et de l'exploitation des routes à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Kasserine
23	Raja Alibi	Conseiller des services publics	Chef de service des affaires foncières et des archives à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Sidi-Bouzyd
24	Hatem Bouzidi	Ingénieur principal	Chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Sidi-Bouzyd
25	Naïm Miri	Ingénieur principal	Chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Sidi-Bouzyd
26	Naziha Mabrouki	Ingénieur principal	Chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Médenine
27	Noureddine Allaoui	Ingénieur en chef	Chef de service des pistes rurales à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Tataouine
28	Borheneddine Zhiou	Technicien en chef	Chef de service des pistes rurales à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Gafsa
29	Ali Ammar	Ingénieur principal	Chef de service de l'entretien et de l'exploitation des routes à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Gafsa

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du 6 octobre 2020.

Madame Soulef Khlif, gestionnaire conseiller des documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service des affaires foncières et des archives à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Tunis à compter du 18 septembre 2020.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du 6 octobre 2020.

Monsieur Mourad Ben Abdessalem, analyste central, est chargé des fonctions de chef de service à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de l'équipement de l'habitat et de l'infrastructure.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du 6 octobre 2020.

Monsieur Mohamed Fekri Ben Hajji, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'armature urbaine à la direction des études d'aménagement du territoire à la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure à compter du 31 août 2020.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du 6 octobre 2020.

Monsieur Faouzi Badrouni, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de service de gestion des marchés à la direction de la construction et de l'entretien à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure à compter du 31 août 2020.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du 2 octobre 2020.

Monsieur Mohamed Riadh Nakouri, administrateur général, est intégré dans le grade d'administrateur général de la classe supérieure à compter du 1^{er} août 2020.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du 6 octobre 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ahmed Selmi, ingénieur en chef, en tant que sous-directeur du pont mobile à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Bizerte à compter du 31 août 2020.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du 6 octobre 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Hana Ben Messaoud, ingénieur principal, en tant que chef de service des pistes rurales à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Gafsa à compter du 31 août 2020.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE
L'ENERGIE ET DES MINES**

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 7 octobre 2020.

Monsieur Yadh Nachi, inspecteur central des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de service au bureau d'ordre central du cabinet du ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS**

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 20 octobre 2020, fixant les marges brutes de détail applicables à la vente des fruits et légumes.

Le ministre du commerce et du développement des exportations,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, notamment son article 3,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix tel que modifié par le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-34 du 10 juin 2020,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, tel que modifié par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 janvier 1988 fixant les marges applicables à la vente des fruits et légumes.

Arrête:

Article premier - Les marges brutes de détail maxima applicables à la vente des fruits et légumes sont fixées comme suit (droits et taxes compris) :

Prix d'achat au stade de gros par Kg	Marge brute par Kg
Inférieur à 900 millimes	35%
Entre 900 et 1500 millimes	30%
Supérieur à 1500 millimes	25%

La marge brute de détail telle que fixée ci-dessus couvre la totalité des frais supportés par le détaillant y compris les emballages, les pertes de poids par dessiccation et tombées de feuilles, les avaries, les taxes nationales et locales, et le transport du marché de gros au lieu de vente du détail.

Art. 2 - Les détaillants sont tenus d'afficher ostensiblement et lisiblement sur une étiquette, le prix de vente au détail en kilogramme de tous les fruits et légumes mis en vente.

Ces indications doivent être mentionnées dans un tableau apparent énumérant les prix de tous les fruits et légumes mis en vente.

Les détaillants doivent être en possession de leurs documents d'achat (factures ou bons d'achats) pour être en mesure de les présenter à la première demande des agents habilités en matière de prix et de contrôle économique.

Art. 3 - Les producteurs vendant directement leurs produits au détail ne peuvent afficher un prix supérieur à celui qui est pratiqué par les vendeurs détaillants, pour une même marchandise et à qualité égale.

Art. 4 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 et le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020 susvisés.

Art. 5 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 janvier 1988 fixant les marges applicables à la vente des fruits et légumes.

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2020.

*Le ministre du commerce et du
développement des exportations*

Mohamed Boussaïd

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME**

Arrêté de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 12 octobre 2020, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée.

La ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment les articles 5 et 10,

Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole ainsi que les conditions de leur fabrication, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010,

Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 2005,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,

Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d'un produit agricole,

Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre officiel des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les modalités d'inscription,

Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis de la commission consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles.

Arrête :

Article premier - L'appellation d'origine contrôlée du produit « Miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » est octroyée à tout produit relevant l'aire géographique qui couvre la zone géographique délimitée par la zone Kroumirie-Mogods, bordée par la Mer Méditerranéenne au Nord, Oued Medjerda au Sud, la frontière Algérienne à l'Ouest et la plaine de Bizerte-Mateur à l'Est et disposant des caractéristiques et des modes de production prescrits par le cahier des charges prévu par l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2 - Est approuvée le cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » annexé au présent arrêté.

Art. 3 - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2020.

*La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime*

Akissa Bahri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) du produit « Miel de bruyère de Kroumirie-Mogods »

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier - Le présent cahier des charges fixe les conditions relatives au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée du produit « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods ».

Art. 2 - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée du produit « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et ses textes d'application, et aux dispositions du présent cahier des charges.

Chapitre II

Des conditions générales relatives au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée du produit « Miel de bruyère de Kroumirie-Mogods »

Titre premier

Des conditions administratives

Art. 3 - Tout producteur du « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » dans la zone géographique délimitée par la région de Kroumirie-Mogods, bordée par la Mer Méditerranéenne au Nord, Oued Medjerda au Sud, la frontière Algérienne à l'Ouest et la plaine de Bizerte-Mateur à l'Est et désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée du produit « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » doit remplir les conditions prévues par le présent cahier des charges.

Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée, toute personne désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée du produit « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » doit déposer à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime ou au commissariat régional au développement agricole du gouvernorat de Jendouba, deux copies de ce cahier des charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée par l'administration.

Art. 5 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée du produit « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » doit présenter à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment signée.

Art. 6 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée est soumis au paiement de la contribution requise conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008 susvisé.

Art. 7 - La production, extraction ainsi que le stockage du miel de bruyère bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée s'effectuent totalement dans la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges.

Titre II

Des conditions techniques

Art. 8 - Les caractéristiques du « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » se présentent comme suit :

1- Caractéristiques générales: Le miel de bruyère de Kroumirie-Mogods est un miel provenant de nectars butinés par les abeilles sur les associations végétales spontanées et naturelles de bruyère de la région de Kroumirie-Mogods. Il porte les dénominations suivantes :

- Miel de bruyère de printemps composé principalement de bruyère arborescente (*Erica Arborea*).

- Miel de bruyère d'automne composé principalement de bruyère à nombreuses fleurs (*Erica multiflora*).

2- Caractéristiques physico-chimiques : Les caractéristiques physico-chimiques du « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » se présentent comme suit :

Critères	Miel bruyère de printemps	Miel bruyère d'automne
Cristallisation	Irrégulière	-----
Teneur en eau (%)	23 au maximum	-----
Teneur en sucre réducteur (%)	65 au minimum	-----
Teneur en saccharose (%)	5 au maximum	-----
Teneur en matières insolubles dans l'eau (%)	0.5 au maximum	-----
HMF (mg/Kg)	40 au maximum	-----
Cendres totales (%)	0.6 au maximum	-----
Acidité (méq/Kg)	40 au maximum	-----
Indice diastasique (%)	3 au minimum	-----
Activité de l'invertase (u/kg)	50 au minimum	-----
Conductivité électrique (ms/Cm)	0.8 au maximum	-----
Analyse pollinique	Plus que 70 % de bruyère arborescente (<i>Erica Arborea</i>)	Plus que 70 % de bruyère à nombreuses fleurs (<i>Erica multiflora</i>)

3- Caractéristiques organoleptiques : Les caractéristiques organoleptiques du « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » se présentent comme suit :

Critères	Miel bruyère de printemps	Miel bruyère d'automne
Couleur	Ambré à ambré foncé	Ambré clair
Arôme	Arôme boisé et saveur de cacao et de réglisse.	Arôme boisé caractéristique.
Saveur	Sucrosité normale sans acidité ou amertume particulière.	Arrière-gout amer prononcée et persistante en bouche.

Art. 9 - Les facteurs naturels déterminant l'origine du « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » de la zone géographique délimitée par la région de Kroumirie-Mogods, bordée de la Mer Méditerranéenne par le Nord, la cours de Medjerda par le Sud, la frontière Algérienne par l'Ouest et la plaine de Bizerte-Mateur par l'Est comprend qui suit :

1- Le sol : sols plus ou moins acides.

2- La zone de production : Le miel de bruyère de Kroumirie-Mogods se distingue par son odeur liée au plantes spécifiques à la région de Kroumirie-Mogods tels que la bruyère arborescente (*Erica Arborea*) et la bruyère à nombreuses fleurs (*Erica multiflora*)

L'aire géographique est caractérisée par la présence d'un massif montagneux très diversifié, représenté par les chaînons de Kroumirie et Mogods ayant des altitudes atteignant les 1150 m (URAM 2010) et du lentisque pistachier qui est abondant à une altitude de 800 à 1000 mètres au Nord de la Tunisie, à 450 m d'altitude sur les versants Nord des Kroumirie et 550 m sur les versants Sud (2012 DGF).

3- Le climat : une pluviosité supérieure ou égale à 800mm/an

Art. 10 - Il faut respecter les conditions techniques et sanitaires nécessaires lors de l'extraction du miel de bruyère et notamment les conditions suivantes :

1- Mise en place des ruches:

Les ruches doivent être propres et sèches, totalement exemptes de miels d'autres provenances.

Les feuilles d'eucalyptus, le romarin et les aiguilles de pins sont utilisés pour l'enfumage des ruches pour des fins d'inspection. Les répulsifs chimiques sont interdits. Le nourrissage des abeilles est interdit quinze jours avant la miellée et jusqu'à la récolte de miel.

2- Période de récolte :

La récolte du miel a lieu durant deux périodes au cours de l'année, durant les deux mois mai et juin pour le miel 'Bruyère de Printemps' et les deux mois décembre et janvier pour le miel 'Bruyère d'Automne'. La récolte doit se faire sur des rayons operculés. Le miel doit être récolté à bonne maturité, les cadres récoltés doivent être exempts de couvain.

3- Extraction, conditionnement et conservation :

L'extraction et le conditionnement du miel se fait uniquement dans une chambre réservée à cet usage et doit être propre, avec revêtement des murs en faïence blanche et dont les portes et les fenêtres sont équipés avec une moustiquaire.

L'extraction se fait par centrifugation à froid. La filtration et la décantation sont obligatoires et doit se faire dans des cuves en inox alimentaire. Pour la filtration, les mailles du filtre doivent être perméables aux éléments figurés du miel selon la norme en vigueur.

- La pasteurisation est interdite.

Art. 11 - Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière d'emballage et étiquetage, la mise en pot du miel de bruyère se fait dans des pots de différentes capacités 1kg, 0,5kg et 0,25kg et hermétiquement fermés pour éviter son oxydation par l'air ou la lumière.

- Les pots remplis doivent être stockés dans un lieu exempt d'odeurs étrangères et d'humidité et protégé de la lumière solaire.

Le Miel doit être présenté au consommateur dans des pots en verre munis d'une marque d'identification destructible à l'ouverture.

L'étiquette comportant le nom de l'appellation permet l'identification du produit et le contrôle des volumes produits et les quantités commercialisées.

L'étiquette doit être clairement apposée sur le pot.

Il faut indiquer sur l'étiquette les informations suivantes :

- Miel de bruyère de Kroumirie-Mogods
- Miel de printemps ou miel d'automne
- Appellation d'origine contrôlée
- Le nom du producteur
- Le logo AOC
- Le poids

Art. 12 - L'analyse sensorielle de chaque échantillon de miel de bruyère porte sur l'odeur et le goût.

Le miel de bruyère de Kroumirie-Mogods ne doit pas contenir d'impuretés ou de particules étrangères et ne doit pas présenter d'attribut négatif.

La commission de dégustation nommée par les producteurs demandeurs du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée et validée par l'organisme de contrôle et de certification.

Le contrôle de dégustation du miel est assuré par la commission à l'aveugle sur des échantillons anonymes.

Art. 13 - Tout producteur du miel de bruyère de Kroumirie-Mogods demandeur de l'appellation d'origine contrôlée « miel de bruyère de Kroumirie-Mogods » tient un registre mis à jour annuellement.

La traçabilité du miel de bruyère de Kroumirie-Mogods est assurée par l'enregistrement de toutes les données à partir de l'exploitation jusqu'au lieu de vente.

Les transformateurs tiennent à jour une liste des achats du miel de bruyère avec le nom du producteur ou le nom du transformateur.

Chapitre III

Du contrôle

Art. 14 - Tout producteur de miel de bruyère de Kroumirie-Mogods est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée, à l'organisme de contrôle et certification dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain, et ce notamment, en lui permettant de visionner, pour inspection, les lieux de production, transformation et de stockage et les éléments prouvant l'origine du produit, les modes de la production, cueillette, transport, transformation et stockage.

Et d'une manière générale, le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier des charges.

Chapitre IV

Des infractions et les sanctions

Art. 15 - En sus des peines prévues par la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et en cas de manquement du producteur aux dispositions du présent cahier des charges, il sera évidemment mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, et un délai de 3 mois au maximum lui sera imparti pour remise en conformité avec les conditions prévues par le cahier des charges.

En cas de non conformité par le contrevenant après écoulement du délai, il sera privé du bénéfice du label de l'appellation d'origine contrôlée.

Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions existantes
dans le présent cahier des charges et je m'engage de les
respecter et à m'y afférer
..... le
Signature

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1^{er} octobre 2020.

Monsieur Boubaker Salhi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services administratifs et financiers au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 2 octobre 2020.

Madame Imen Yahyaoui épouse Thabeti, administrateur conseiller, est nommée en qualité de chef de service chargée de la gestion administrative et financière à l'unité de gestion pour la réalisation du projet de gestion intégré dans des ressources en eau des périmètres irrigués à Mornag-Ben Arous.

MINISTERE DE LA SANTE

Décret gouvernemental n° 2020-792 du 20 octobre 2020, réorganisant les attributions de l'instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé, son organisation administrative, scientifique et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu la loi n° 2018-46 du 1^{er} août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l'enrichissement illicite et le conflit d'intérêts dans le secteur public,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2012-1709 du 6 septembre 2012, portant création de l'instance nationale de l'accréditation en santé et fixant ses attributions, son organisation administrative, scientifique et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416, du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-634 du 28 avril 2017, fixant l'organigramme de l'instance nationale de l'accréditation en santé,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-563 du 7 juin 2018, portant changement d'appellation de l'instance nationale de l'accréditation en santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Sont réorganisées les missions, l'organisation administrative, scientifique et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé, dénommée ci-après «l'instance», conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental.

L'instance est classée sous forme d'établissement public à caractère non administratif, elle est soumise à la tutelle du ministère de la santé et son siège est à Tunis.

Art. 2 - L'instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé, désignée ci-après par « l'instance » a pour mission de promouvoir la qualité des services de santé à travers l'application des procédures d'accréditation aux structures et établissements sanitaires publics et aux établissements sanitaires publics et privés en plus de l'évaluation des technologies de santé et des interventions sanitaires.

L'instance, au sens du présent décret gouvernemental, est le seul organisme national de l'évaluation et de l'accréditation dans le domaine de la santé.

Les structures sanitaires publiques et les établissements sanitaires privés doivent être accrédités par l'instance avant d'adhérer à des procédures d'accréditation avec des organismes étrangers.

Art. 3 - L'instance peut exercer ses attributions à l'échelle internationale à la demande des établissements et structures sanitaires étrangers, publics et privés, ou des organismes étrangers conformément aux standards internationaux applicables dans le domaine de l'évaluation et de l'accréditation et aux principes de la neutralité, de la transparence et de l'honnêteté.

Les tarifs des prestations rendus par l'instance sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 4 - Dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article 2 du présent décret gouvernemental, l'instance œuvre notamment à :

- élaborer les guides et les référentiels spécifiques à l'accréditation des structures sanitaires publiques et des établissements sanitaires privés conformément aux méthodes et critères mondialement reconnus et adaptés au contexte du système national de santé et veiller à leur mise en œuvre,

- appliquer les procédures d'accréditation et accorder l'accréditation à la demande des structures sanitaires publiques et des établissements sanitaires privés nationaux et internationaux, ainsi que maintenir, suspendre ou retirer l'accréditation,

- accorder l'accréditation aux activités de formation continue des professionnels de santé et publier les décisions y relatives,

- publier les décisions relatives à l'accréditation des structures sanitaires publiques et des établissements sanitaires privés sur le site web de l'instance,

- former et qualifier les experts visiteurs chargés de l'évaluation des structures et des établissements sanitaires ainsi que leur requalification selon un programme de formation et de qualification et un calendrier fixé par l'instance,

- former et qualifier des experts dans le domaine de l'accréditation en santé pour accompagner les structures et les établissements sanitaires dans la mise en place d'un système de qualité et la sécurité des soins ainsi que leur requalification selon un programme de formation et de qualification et un calendrier fixé par l'instance,

- fixer, mettre à jour et publier sur le site web de l'instance, au début de chaque année, la liste des experts qualifiés pour accompagner les structures et les établissements sanitaires,

- encourager les initiatives, les expériences et les travaux pouvant être exploités pour la promotion de la qualité des prestations sanitaires et les diffuser, le cas échéant,

- fixer les règles, les procédures et les indicateurs nécessaires pour le développement continu de la qualité des prestations sanitaires et de la sécurité des malades et veiller à leur utilisation et publication,

- élaborer, en concertation avec les professionnels du secteur de la santé et selon des méthodes et des critères mondialement reconnus et adaptés au contexte du système national de santé, des recommandations professionnelles, les valider, diffuser et favoriser leur utilisation,

- évaluer les technologies de la santé et les interventions en santé à travers l'étude des aspects médicaux, économiques, sociologiques, déontologiques et juridiques des médicaments, des dispositifs et des équipements médicaux, des pratiques médicales et chirurgicales, des stratégies et des programmes de santé,

- élaborer et approuver des référentiels pour la qualité et la sécurité des soins ainsi que pour les pratiques professionnelles,

- élaborer et évaluer des guides de parcours de soins selon des méthodes et des critères mondialement reconnus et leur adaptation au contexte du national système de santé,

- proposer toutes les formes et les procédures susceptibles de contribuer à la promotion des travaux d'évaluation des pratiques professionnelles,

- publier les rapports et les études scientifiques relatifs à l'évaluation des technologies de santé et des interventions en santé et la qualité des soins et la sécurité des malades sur le site web de l'instance,

- participer aux activités de la formation dans le domaine de l'évaluation et de l'accréditation pour soutenir l'efficacité des professionnels de santé,

- effectuer des recherches et des études scientifiques dans le domaine de son activité en collaboration avec les établissements universitaires nationaux et internationaux et les publier en cas échéant,

- participer à l'encadrement universitaire dans le domaine de l'activité de l'instance à la demande des établissements concernés,

- coopérer avec les instances d'accréditation étrangères dans le domaine de l'échange des expériences scientifiques et techniques, des programmes d'apprentissage et le transfert des techniques relatives aux outils et référentiels de l'accréditation,

- soutenir la coordination, la complémentarité et la reconnaissance réciproque entre l'instance et les autres structures homologues à l'échelle internationale,

- suivre les réunions et les manifestations en relation avec son activité auprès des organismes, instances et réseaux internationaux œuvrant dans le domaine de l'évaluation et de l'accréditation en santé.

Art. 5 - Sont fixés par décret gouvernemental, sur proposition du ministre de la santé les conditions, les modalités, les étapes et les procédures d'octroi et de retrait de l'accréditation ainsi que les modes de recours et les contestations pouvant être formulés auprès de l'instance.

Art. 6 - Les indemnités dont bénéficient les membres du collège d'experts et aux experts visiteurs, leurs montants, les modalités et les conditions de leur octroi sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 7 - L'organigramme de l'instance, le statut particulier de son personnel ainsi que le régime de leur rémunération sont fixés par décrets gouvernementaux.

Chapitre II

L'organisation administrative et scientifique

Section 1 - Le directeur général

Art. 8 - L'instance est dirigée par un directeur général désigné par décret gouvernemental, sur proposition du ministre de la santé parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie ou en médecine dentaire ayant au moins une ancienneté de cinq (5) ans dans leur grade en plus d'une formation dans le domaine de l'évaluation, de l'accréditation ou de la qualité.

Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'instance. Il procède à leur recrutement, nomination, promotion et révocation conformément au statut particulier des agents de l'instance et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions ou de sa signature au profit des agents soumis à son autorité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 9 - Le directeur général de l'instance est chargé notamment de :

- assurer la direction administrative, financière et technique de l'instance, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- conclure les marchés et les conventions selon les formes et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter les contrats-objectifs et suivre leur exécution,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- arrêter les états financiers,
- effectuer les achats, les transactions et toutes les opérations immobilières entrant dans le cadre de l'activité de l'instance conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- proposer l'organigramme de l'instance, le statut particulier de son personnel et le régime de leur rémunération conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- ordonner la perception des recettes et engager les dépenses conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- prendre toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'instance,
- représenter l'instance auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- élaborer les rapports d'activité de l'instance et les soumettre au ministère de tutelle,
- exécuter toute autre mission entrant dans le cadre de l'activité de l'instance et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Section 2 - Le conseil d'établissement

Art. 10 - Le directeur général de l'instance est assisté dans la gestion un conseil d'établissement composé des membres suivants :

Le président : Le directeur général de l'instance,

Les membres :

- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère de la santé,
- un représentant du ministère de la défense nationale (la direction générale de la santé militaire),
- un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie,
- un représentant de la chambre syndicale des cliniques privées,
- un représentant du conseil national de l'ordre des médecins,

- un représentant du conseil national de l'ordre des médecins dentistes,
- un représentant du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- un représentant du conseil national d'accréditation,
- un représentant de l'une des organisations de la société civile ayant rapport avec le domaine d'activité de l'instance.

Le directeur général peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions du conseil d'établissement et donner son avis sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 11 - Les membres du conseil d'établissement sont nommés par arrêté du ministre de la santé, sur proposition des ministères et organismes concernés et ce pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois au maximum.

Art. 12 - Le conseil d'établissement est chargé, outre les points permanents mentionnés à l'article 17 du décret susvisé n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, d'étudier et de donner son avis sur les questions ci-après :

- le programme, annuel et pluriannuel, des travaux d'évaluation et d'accréditation et en suivre l'exécution,
- les états financiers,
- l'organigramme de l'instance, le statut particulier de son personnel ainsi que le régime de leur rémunération,
- les conditions d'octroi et de retrait des emplois fonctionnels,
- la loi de cadre,
- les achats, les transactions et toutes les opérations immobilières de l'instance,
- les tarifs des prestations rendues par l'instance,
- évaluer les risques susceptibles d'entraver le fonctionnement de l'instance et approuver les mesures proposées pour les éviter et y remédier.

Le conseil d'établissement peut, d'une manière générale, être chargé d'étudier et de donner son avis sur toutes les questions relevant de l'activité de l'instance qui lui sont soumises par le directeur général.

Art. 13 - Le conseil d'établissement se réunit, sur convocation du directeur général de l'instance, au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois qu'il est nécessaire, pour examiner les questions inscrites à l'ordre du jour qui doit être communiqué au moins dix (10) jours avant la tenue de la réunion à tous les membres du conseil d'établissement et au ministère de la tutelle sectorielle.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il peut donner son avis et, le cas échéant, formuler ses remarques et ses réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'instance ainsi que toutes les questions ayant un impact financier. Les dites remarques et réserves sont obligatoirement consignées dans le procès-verbal.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents relatifs aux points qui y sont inscrits.

Le conseil d'établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 14 - Le conseil d'établissement ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, quelque soit le nombre des membres présents.

Le conseil d'établissement émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est confié à un cadre de l'instance désigné par le directeur général.

Section 3 - Le collège d'experts

Art. 15 - Le collège d'experts est composé des membres suivants:

- trois membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé,
- trois membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine des soins médicaux en établissements de santé, dont, au moins, un qui soit compétent en matière d'hygiène hospitalière,
- deux membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la pharmacie hospitalière,
- un membre nommé en raison de sa compétence et son expérience en soins infirmiers aux établissements de santé,
- deux médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins,
- un membre représentant du ministère de la défense nationale (la direction générale de la santé militaire).

Art. 16 - Les membres du collège d'experts sont choisis après un appel à candidature ouvert par l'instance à cet effet. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la santé, sur proposition du directeur général de l'instance, après avis du conseil de l'établissement et ce pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois.

Le membre représentant le ministère de la défense nationale est nommé par arrêté du ministre de la santé, sur proposition du ministre de la défense nationale, pour la même durée mentionnée à l'alinéa premier du présent article.

Art. 17 - Le président et le vice-président du collège d'experts sont élus à la majorité des voix de ses membres et parmi eux et ce pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois.

Le président et le vice-président peuvent être révoqués par la majorité des membres du collège d'experts.

En cas de vacance du poste de président ou de vice-président pour décès, démission, révocation, invalidité ou abandon, le poste vacant est comblé selon les mêmes procédures et ce pour la durée du mandat restant à courir.

Sont considérés en situation d'abandon de poste, le président ou le vice-président qui s'absente, sans motif légitime, à trois réunions successives du collège d'experts.

Art. 18 - Le collège d'experts se réunit sur convocation de son président ou à défaut de son vice-président.

Le collège d'experts ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins et à condition qu'un membre de chacune des catégories mentionnées à l'article 15 du présent décret gouvernemental, soit présent.

Les délibérations du collège d'experts sont approuvées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le vote par correspondance ou par mandat est interdit.

Le directeur général ou son représentant peut, le cas échéant, être invité à assister aux réunions du collège d'experts pour présenter des données et des explications en relation avec les points inscrits à l'ordre du jour.

Le secrétariat du collège d'experts est confié à un cadre de l'instance désigné par le directeur général.

Art. 19 - Le collège d'experts est notamment chargé des missions suivantes :

- approuver les programmes techniques de l'instance et suivre leur mise en œuvre,
- octroyer, maintenir, suspendre et retirer les décisions d'accréditation des structures sanitaires publiques et des établissements sanitaires privés,

- approuver les méthodes d'élaboration des outils et des référentiels nécessaires aux activités de l'instance,

- approuver les outils et les référentiels élaborés par l'instance en se basant sur le degré de leur conformité à la méthode prédéfinie,

- approuver les rapports d'évaluation des technologies de santé et des interventions en santé en se basant sur le degré de leur conformité à la méthode prédéfinie,

- approuver les recommandations des bonnes pratiques en se basant sur le degré de leur conformité à la méthode prédéfinie.

Le collège d'experts élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du conseil d'établissement.

Art. 20 - Le collège d'experts établit son rapport d'activité annuel et le soumet au directeur général de l'instance qui le transmet, à son tour, au conseil d'établissement.

Le rapport d'activité annuel doit comporter notamment :

- le nombre de structures et établissements sanitaires engagés dans les procédures d'accréditation,

- le nombre de structures et établissements sanitaires dont les rapports d'accréditation ont été examinés par le collège d'experts,

- le nombre de structures et établissements sanitaires ayant obtenu l'accréditation et son niveau,

- l'évolution du niveau de la qualité et de la sécurité des soins dans les structures et les établissements sanitaires,

- le nombre de rapports concernant l'évaluation des technologies de santé et des interventions en santé approuvés,

- le nombre des guides des pratiques professionnelles,

- le nombre des guides des parcours des soins.

Le rapport d'activité du collège d'experts est intégré au rapport annuel de l'activité de l'instance.

Art. 21 - En cas de vacance au niveau de la composition du collège d'experts pour décès, démission, révocation, invalidité ou abandon, le président du collège d'experts constate ladite vacance et l'enregistre dans un procès-verbal et le transmet au directeur général qui procède au comblement de la vacance conformément aux procédures prévues à l'article 17 du présent décret gouvernemental.

Est considéré en situation d'abandon de poste, le membre qui s'absente sans motif légitime à trois réunions successives du collège d'experts malgré sa convocation par tout moyen laissant une trace écrite.

Section 4 - Le comité d'intégrité et de transparence

Art. 22 - Il est créé auprès de l'instance un comité dénommé « comité d'intégrité et de transparence » composé des membres suivants:

- Un représentant de l'instance nationale de lutte contre la corruption,

- Un représentant du conseil national de l'ordre des médecins,

- Un représentant du conseil national de l'ordre des médecins dentistes,

- Un représentant du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- Un juge administratif,

- Un représentant de l'une des associations actives dans le domaine de la santé.

Le président du comité est élu à la majorité des voix de ses membres et parmi eux.

Le président du comité peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions et donner son avis sur les points particuliers inscrits à l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité d'intégrité et de transparence est confié à un cadre administratif de l'instance désigné par le directeur général.

Art. 23 - Les membres du comité d'intégrité et de transparence sont nommés par décision du directeur général de l'instance sur proposition des organismes concernés et avis conforme du conseil d'établissement, et ce pour une période de cinq (5) ans non renouvelable.

Le comité d'intégrité et de transparence ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, au moins. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le comité se réunit au cours de la semaine suivante, quelque soit le nombre des membres présents.

Le comité d'intégrité et de transparence émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le vote par correspondance ou par mandat est interdit.

Art. 24 - Le comité d'intégrité et de transparence est notamment chargé de :

- recevoir et analyser les liens d'intérêts des agents chargés de la gestion des conflits d'intérêts au sein de l'instance,
- étudier le rapport périodique relatif à l'analyse des liens d'intérêts qui lui est soumis par l'instance,
- évaluer les procédures d'analyse des liens d'intérêts et formuler des propositions pouvant améliorer les outils de prévention et la gestion des conflits d'intérêts, à la demande du président du collège d'experts ou à sa propre initiative,
- présenter un rapport annuel sur la conduite déontologique des experts de l'instance et le degré de leur indépendance et la gestion des situations de conflits d'intérêts.

Le comité d'intégrité et de transparence arrête son règlement intérieur et le présente au conseil d'établissement pour approbation.

Section 5 - Le comité technique d'accréditation

Art. 25 - Est créé auprès de l'instance un comité dénommé « le comité technique d'accréditation ».

Art. 26 -Le comité technique d'accréditation est chargé notamment de :

- préparer les délibérations du collège d'experts relatives à l'accréditation des structures et établissements de santé,
- approuver les décisions d'accréditation des activités de la formation continue des professionnels de santé,
- donner l'avis sur la méthodologie d'élaboration et de développement des référentiels d'accréditation avant leur transmission au collège d'experts,
- proposer au collège d'experts les décisions concernant l'accréditation des structures et établissements de santé et leurs niveaux,
- donner l'avis sur le plan du développement continu de la structure ou de l'établissement sanitaire ayant obtenu l'accréditation,
- préparer le rapport annuel du processus d'accréditation et le présenter au collège d'experts.

Art. 27 - Le comité technique d'accréditation est composé de:

- **Le président** : Soit un médecin, membre du collège d'experts et qui dispose d'une compétence et une expérience dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins.

Membres représentant du collège d'experts :

- Un cadre administratif, ayant compétence et expérience dans la gestion des structures sanitaires publiques,
- un directeur ayant une compétence et une expérience dans la gestion des établissements sanitaires privés,
- un médecin de la santé publique ayant une compétence et une expérience dans la gestion des circonscriptions sanitaires,
- un pharmacien hospitalier ayant une compétence et une expérience dans le domaine de la pharmacie.

Membres représentant l'instance:

- Le cadre chargé de la direction de l'accréditation en santé,
- Le cadre chargé de la direction de la qualité et de la sécurité des soins,
- Le cadre chargé de direction de l'unité de la qualité totale et de l'audit,
- Le cadre chargé de la direction de l'unité des affaires juridiques et du contentieux.

Le président du comité peut inviter toute personne pour assister à la réunion et donner son avis et ses observations sur les points inscrits à l'ordre du jour

Les membres du comité technique d'accréditation sont nommés par décision du directeur général de l'instance.

Art. 28 - Le comité technique d'accréditation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, le comité se réunit au cours de la semaine suivante, quelque soit le nombre des membres présents.

Ne peuvent participer aux délibérations que les membres représentant le collège d'experts.

Le comité rend ses avis à la majorité des voix des membres représentant le collège d'experts et en cas de partage celle du président est prépondérante.

Art. 29 - Le secrétariat du comité technique d'accréditation est confié à un cadre administratif de l'instance désigné par le directeur général.

Art. 30 - En cas de vacance au niveau de la composition du comité technique d'accréditation pour décès, démission, révocation, invalidité ou abandon, son président constate la vacance et l'inscrit dans un procès-verbal spécifique et l'adresse au directeur général qui procède au comblement de la vacance.

Est considéré en situation d'abandon de poste, le membre qui s'absente, sans motif légitime, à trois réunions successives du comité technique d'accréditation malgré sa convocation par tout moyen laissant une trace écrite.

Section 6 - Les experts

Art. 31 - L'instance peut recourir à des experts tunisiens ou étrangers compétents dans les domaines de l'accréditation ou de l'évaluation des technologies de santé et des interventions en santé ou de la qualité et la sécurité des soins.

Art. 32 - L'instance recourt dans l'exercice de ses activités relatives à l'accréditation à des experts visiteurs tunisiens qui procèdent à l'évaluation des structures et établissements sanitaires publics et privés.

L'instance assure périodiquement la formation des experts visiteurs, leur qualification, l'évaluation de leurs compétences et leur recyclage.

Art. 33 - Les experts visiteurs sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une compétence et une expérience dans le domaine de la gestion des structures et établissements sanitaires publics et privés.

Les professionnels de santé exerçant à l'administration centrale ou les agents appartenant aux corps d'inspection ne peuvent être choisis pour exercer en tant qu'experts visiteurs.

Art. 34 - Les experts visiteurs doivent :

- suivre un programme de formation initiale avant leur qualification,
- suivre des sessions périodiques de la formation continue,
- se conformer aux règlements de travail à l'instance.

Art. 35 - Les conditions et les procédures de conventionnement avec les experts visiteurs de l'instance ainsi que leurs attributions sont fixées par décret gouvernemental.

Section 7 - Les conflits d'intérêts et la discrétion professionnelle

Art. 36 - Les agents et les membres des organes de l'instance, les experts et les experts visiteurs sont tenus, lors de leur prise de fonctions ou de tâches à l'instance, même provisoirement, de déclarer leurs liens d'intérêts selon les procédures fixées à cet effet par l'instance.

L'instance publie la liste nominative des personnes ayant déclaré leurs liens d'intérêts sur son site web.

Les personnes citées à l'alinéa premier du présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et au vote que s'ils déclarent ou mettent à jour leur déclaration, chaque fois que de nouveaux liens d'intérêts aient naissance. Elles ne peuvent prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni au vote si elles ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier traité.

Art. 37 - Les agents de l'instance et les membres de ses organes, les experts et les experts visiteurs doivent tenir secret les données et les informations dont ils ont eu connaissance au moment et à l'occasion de l'accomplissement de leurs attributions et ce, même après la perte de leur qualité à l'instance, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Chapitre III

L'organisation financière

Section 1 - Le budget

Art. 38 - Le budget de fonctionnement de l'instance comprend les recettes et les dépenses ci-après :

a) Les recettes :

- les crédits accordés par l'Etat,
- le produit des dons et legs,
- les recettes provenant des prestations rendues par l'instance aux structures et établissements sanitaires publics et privés ainsi qu'aux particuliers sur la base des tarifs fixés par décret gouvernemental.
- les revenus et les recettes des biens meubles et immeubles,
- toutes autres ressources affectées à l'instance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur

b) Les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'instance et les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens de l'instance,
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'instance.

Section 2 - La comptabilité

Art. 39 - La comptabilité de l'instance est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le directeur général de l'instance arrête les états financiers et les soumet au conseil d'établissement, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de clôture de l'exercice comptable, et ce, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

L'instance doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année, au Journal officiel de la République tunisienne, et à ses frais, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé, après leur approbation par l'autorité de tutelle.

Chapitre IV

Tutelle de l'Etat

Art. 40 - La tutelle de l'Etat sur l'instance s'exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.

Art. 41 - L'instance doit soumettre au ministère de la santé, selon le cas, pour approbation ou suivi, les documents prévus par les lois et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.

L'instance communique, aux autres ministères concernés, les documents prévus par les lois et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, après leur approbation par le ministère de la santé, et ce, dans les délais prévus.

Art. 42 - Il est désigné auprès de l'instance, un contrôleur d'Etat soumis, quant à sa désignation et à l'exercice de ses attributions, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 43 - En cas de dissolution de l'instance, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par l'instance.

Art. 44 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n° 2012-1709 du 6 septembre 2012, susvisé, à l'exception des dispositions de son article premier relatives à la création de l'instance.

Art. 45 - Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2020.

Le Chef du Gouvernement

Pour Contresigner

Hichem Mechichi

Le ministre de la santé

Faouzi Mehdi

Par arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2020.

Monsieur Adnen Ben Bekri, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Siliana.

Par arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2020.

Madame Hela Laâyouni, administrateur en chef de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription de Ksibet Médiouni (établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé), à compter du 27 juillet 2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est attribuée à Madame Awatef Ben Hniya Allela, administrateur en chef de la santé publique, sous-directeur du personnel à la direction des ressources humaines à l'hôpital «Charles Nicolle» de Tunis.

Par arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est attribuée à Madame Moufida Soltani, administrateur en chef de la santé publique, sous-directeur de l'approvisionnement à l'hôpital «Charles Nicolle» de Tunis.

Par arrêté du ministre de la santé du 7 octobre 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est attribuée à Madame Bchira Rhaïem épouse Aïssa, administrateur en chef de la santé publique, sous-directeur de la réglementation et du contrôle des professions de santé à la direction générale de la santé au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est attribuée à Madame Monia Chouchene, ingénieur en chef, sous-directeur de la maintenance et des travaux à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital «Charles Nicolle» de Tunis.

Par arrêté du ministre de la santé du 7 octobre 2020.

Monsieur Aymen Baddedi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à l'unité de suivi des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2020.

Madame Monia Hosni, administrateur conseiller de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des bâtiments, de l'équipement, du matériel et de la maintenance au groupement de santé de base de Kasserine (établissement hospitalier de la catégorie «A» au ministère de la santé).

Par arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2020.

Madame Amel Dayah épouse Yahyaoui, gestionnaire conseiller des documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service de la documentation à la sous-direction de la documentation et des archives au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2020.

Monsieur Mohamed Karim Gharbi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service du recouvrement à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital «Charles Nicolle» de Tunis.

Par arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2020.

Madame Houyem Boukassoula, psychologue en chef, est chargée des fonctions de chef de service des prestations de soins au complexe sanitaire de Jebel el Oust.

Par arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2020.

Monsieur Yamen Ben Hmida, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé de diriger le bureau de la planification, de la statistique et de l'informatique à la direction régionale de la santé de Kébili.

En application des dispositions du décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 septembre 2020.

Monsieur Chokri Ben Jouida, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service du personnel hospitalo-universitaire à la sous-direction du personnel médical à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 7 octobre 2020.

Monsieur Salah Ben Naceur, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la facturation à la sous-direction des affaires des malades à l'hôpital régional « Habib Bourguiba » de Médenine.

Par arrêté du ministre de la santé du 7 octobre 2020.

Madame Imen Âdhouma, administrateur conseiller de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des affaires juridiques et du contentieux à l'hôpital « Mongi Slim » de la Marsa.

Par arrêté du ministre de la santé du 20 octobre 2020.

Le docteur Khalil Moncef Ezzaouia, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique à l'hôpital « Mongi Slim » de la Marsa.

Par arrêté du ministre de la santé du 23 octobre 2020.

Le docteur Ahmed Abdelghani, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de pneumologie à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par arrêté du ministre de la santé du 20 octobre 2020.

Le docteur Jaballah Sakhri, professeur hospitalo-universitaire en médecine est déchargé des fonctions de chef de service de chirurgie générale à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 23 septembre 2020.

Monsieur Thameur Benali, travailleur social conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'économie sociale et solidaire, à la direction de la promotion des familles nécessiteuses et à revenu limité et de l'économie sociale et solidaire, à la direction générale de la solidarité et du développement social au comité général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 23 octobre 2020.

Sont nommés au grade d'inspecteur en chef du travail, les inspecteurs centraux du travail dont les noms suivant à compter du 20 juillet 2020 :

- 1- Baligh Hamdi Omrani,
- 2- Feriel Ghrab,
- 3- Mohamed Ali Benbegacem,
- 4- Hajer Kdiss,
- 5- Adel Chaouch,
- 6- Morched Brini,
- 7- Mohamed Dali,
- 8- Ramzi Nsiri.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 23 octobre 2020.

Monsieur Khaled Saidani, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de la cellule des marchés publics au cabinet du ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 12 octobre 2020, portant approbation de la mise à jour du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques de l'administration centrale au ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées.

La ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998 et notamment son article 5 (nouveau),

Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1163 du 26 août 2016, portant organisation et fonctionnement des archives nationales,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef de Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme du 7 juillet 2011, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 1^{er} septembre 2020, portant approbation de la mise à jour du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques de l'administration centrale au ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées.

Arrête :

Article premier - Est approuvée, la mise à jour du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques de l'administration centrale au ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées composé de cent onze (111) règles de conservation figurant sur trente six (36) pages.

Art. 2 - Tous les services centraux concernés du ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées sont chargés de l'application du contenu du calendrier prévu à l'article premier du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général des services communs du ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées est chargé de la mise à jour de ce calendrier selon les procédures prévues par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998 chaque fois qu'il sera nécessaire.

Art. 4 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté de la ministre des affaires de la femme du 7 juillet 2011 susvisé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2020.

*La ministre de la femme,
de la famille et des personnes âgées*

Imen Houimel

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

**MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 octobre 2020.

L'architecte en chef indiqué ci-dessous est nommé à compter du 17 janvier 2020 dans le grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration au ministère des affaires locales et de l'environnement :

- Ali Ben Ferhat Eltayef.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 octobre 2020.

Les administrateurs conseillers du conseil régional indiqués ci-dessous sont nommés à compter du 16 mai 2019 dans le grade d'administrateur en chef du conseil régional:

- Faicel Ouerghi (conseil régional du gouvernorat du Kef),

- Abed Elmomen Ayedi (conseil régional du gouvernorat de Jendouba).

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 octobre 2020.

Les administrateurs conseillers indiqués ci-dessous sont nommés à compter du 29 novembre 2019 dans le grade d'administrateur en chef appartenant au corps administratif commun des administrations publiques, au ministère des affaires locales et de l'environnement:

- Mahrez Guesmi,

- Ferjeni Hassnaoui.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 octobre 2020.

Les administrateurs conseillers indiqués ci-dessous sont nommés à compter du 22 novembre 2019 dans le grade d'administrateur en chef appartenant au corps administratif commun des administrations publiques, au profit de certaines communes:

Prénom et Nom	Commune
Sara Aazek	Commune de Tunis
Kamel Hedfi	
Khaled Ben Yedder	
Rim Ben Hasan	
Allela Romdhani	
Sihem Maattar	
Aida Jridi	
Rafika Yaâgoubi	Commune de la Marsa
Ezedine Chebbi	

Prénom et Nom	Commune
Awatef Rayèbi	Commune du Kram
Laila Aayechi	Commune de l'Ariana
Khalil Mâaouia	Commune de Radès
Mohamed Hammemi	Commune de Ben Arous
Kawther Zamezi	Commune de Bizerte
Zied Trabelsi	Commune de Bizerte
Moussa Gazi	Commune de Ras Jbel
Sonia Boulehmi	Commune de Menzel Bourguiba
Mouez Berrakcha	Commune de Bir Mchergua
Taoufik Zahrouni	Commune de Kalâa Kobra
Jamila Ben Aamer	Commune de Sfax
Habib Hamdi	Commune de Kairouan
Zina Nassri	Commune de Kasserine
Ridha Sessi	Commune de Gabès
Mostafa Tamtem	Commune de Ben Gardane
Om Kalthoum Zammouri	Commune de Djerba Midoun
Fouzi Nefzi	Commune de Béja
Hedi Delleïi	Commune de Tabarka
Mourad Zekri	Commune de Aaguareb
Bahri Mathlouthi	Commune de Gremda
Habib Raoek	Commune de Aamra
Imed Jenzri	Commune d'El Jem
Nawfel Haouèss	Commune de Msaken
Aaidi Ben Salem	Commune de Haffouz
Sofien Souiwi	Commune de Jendouba
Hakim Hassine	Commune de Kebili
Ali Kadri	Commune de Médenine
Hasan Ben Thafia	Commune d'El Alâa
Khaled Ben Mansour	Commune de la Goulette
Thaoui Hamdi	Commune de Jbeniana
Fathi Mosfar	Commune de Chihia
Abedessalem Bou Ouina	Commune de Hammam Sousse
Hayet Othmani	Commune de Mornag
Omar Choâaieb	Commune de Bouficha

Prénom et Nom	Commune
Mathwa Ouertani	Commune de Bou Salem
Sami Kobetni	Commune de Mateur
Adel Shili	Commune d'El Fahs
Mahrez Bou Ali	Commune de Somâa
Hatem Hachicha	Commune de El Aïn
Chokri Tebini	Commune de Fouchana

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 octobre 2020.

L'analyste central indiqué ci-dessous est nommé à compter du 3 décembre 2019 dans le grade d'analyste en chef du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère des affaires locales et de l'environnement :

- Iram Hammami.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 octobre 2020.

L'analyste central indiquée ci-dessous est nommée à compter du 4 décembre 2019 dans le grade d'analyste en chef du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au profit de commune de Sfax :

- Bouthaina El Frikha

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 octobre 2020.

Les ingénieurs principaux indiqués ci-dessous sont nommés à compter du 13 janvier 2020 dans le grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des affaires locales et de l'environnement :

- Maher Takatak.

- Slahedin Gammoudi.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 octobre 2020.

Les ingénieurs principaux indiqués ci-dessous sont nommés à compter du 28 janvier 2020 dans le grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au profit de certaines communes:

Prénom et Nom	Commune
Anouar Medini	Commune de Tunis
Nabiha Yahyeoui	Commune de Tunis
Taher Dhaouèdi	Commune de Tunis
Khalifa Ben Amor	Commune de Tunis
Morched Basli	Commune de Tunis
Ridha kharbech	Commune de Tunis
Majid Hemiden	Commune de Tunis
Lotfi Dachraoui	Commune de l'Ariana
Hamid Morhben	Commune de Hammamet
Mondher Haded	Commune de Sfax
Sessi Yazidi	Commune de Gabès
Houda Ben Hssine	Commune de Djerba Midoun
Slim Bakir	Commune de Tozeur
Salem Hannachi	Commune de Bizerte
Ali Khssibi	Commune de Sousse
Amir Tliba	Commune de Menzel Abderrahmane
Wafa Gandouz	Commune de Monastir

Prénom et Nom	Commune
Wassim Golli	Commune de Hammam Sousse
Bader Eddine Touati	Commune de Ben Arous
Abed Essalem Heni	Commune de Bardo
Azzedine Souidi	Commune de Sbitla
Makram Bouhafa	Commune de Zarzis du Nord
Mohamed Ben Mobarek	Commune de Tina
Raoudha Khasskhoussi	Commune de Grombalia

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 7 octobre 2020.

Les gestionnaires conseillers de documents et d'archives indiqués ci-dessous sont nommés à compter du 3 décembre 2019 dans le grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives, au profit de certaines communes:

- Hajer Bel Hadj (commune de Tunis),
- Mohamed Bousouffara (commune de Mahdia),
- Nabiha Day (commune de Hammamet).

مجلة الشغل

2019

الثلث، 15,000 د

ردم ك، 4 - 084 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك 4-084-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثلث : 15,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-084-4

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DU TRAVAIL

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 084 - 4

Prix : 15⁰,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثلث 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat -

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus